

SAIFUL RIZAL BIN MUSTAFA ROSLI

lwn

SHARIFAH FATIHATUL ADNIN BINTI SYED ZULKEFELI

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Mohd Amran Bin Mat Zain (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)] Pada 15 November 2021 bersamaan 10 Rabiul Akhir 1443H]

Kes Semakan Mal No. 10000-003-0063-2021

[Permohonan Semakan Perintah Interim Hadhanah Inter-Parte di bawah Seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon: -

Peguam Syarie Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

Permohonan

[1] Kes ini adalah suatu Permohonan Semakan yang difailkan oleh Saiful Rizal Bin Mustafa Rosli (Pemohon) terhadap keputusan kes interim hadhanah secara *inter-parte* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam dalam kes mal no. 10207-038-0002-2021 pada 9/9/2021.

[2] Melalui Notis Permohonan dan Afidavit yang diikrarkan pada 15/9/2021 Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mendapatkan suatu Perintah seperti berikut –

- 
- i. Mahkamah menyemak dan membatalkan/mengenepikan keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam bertarikh 9/9/2021 berdasarkan peruntukan seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 dan;
 - ii. Perintah yang telah dibacakan pada 9/9/2021 terbatal serta merta dan dibuka semula untuk penghakiman.

Fakta Kes

[3] Pihak-pihak telah berkahwin pada 10/6/2011 di Masjid Jamiulhuda, Selangor Darul Ehsan. Hasil perkahwinan pihak-pihak dikurniakan 2 orang anak yang masing-masing berusia 5 dan 8 tahun sewaktu kes interim difailkan.

[4] Pihak-pihak masih dalam proses perceraian dimana Responden telah memfailkan tuntutan perceraian di bawah seksyen 47 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 pada 7/12/2020.

[5] Dalam permohonan semakan ini, Pemohon telah tidak berpuas hati dengan perintah interim hadhanah secara *inter-parte* kes mal no. 10207-038-0002-2021 yang telah diputuskan oleh Hakim Bicara pada 9/9/2021. Bagi menjelaskan pertikaian yang ditimbulkan Pemohon, kami telah memanggil rekod kes mal yang berkaitan dan kami ringkaskan kronologi kes seperti berikut –

5.1 Responden telah memfailkan Permohonan interim hadhanah secara *inter parte* di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam melalui kes mal no. 10207-038-0002-2021 pada 4/1/2021.

5.2 Notis Permohonan dan affidavit sokongan telah berjaya disempurnakan kepada Pemohon pada 25/1/2021 sebagaimana yang dinyatakan dalam affidavit penyampaian Peguam Syarie Responden bertarikh 3/2/2021.

5.3 Sepanjang prosiding berlangsung, Pemohon tidak pernah hadir ke Mahkamah dan gagal memfailkan apa-apa affidavit jawapan. Oleh itu kes ini telah diteruskan tanpa kehadiran Pemohon berdasarkan seksyen 121(1)(b) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. [ETMMSS 2003]

5.4 Pada 9/9/2021 Yang Arif Hakim Bicara telah membuat keputusan membenarkan permohonan Responden dengan memerintahkan interim hadhanah diberikan kepada Responden sehingga perintah kes induk hadhanah kekal diputuskan.

[6] Butiran Perintah bertarikh 9/9/2021 adalah sebagaimana berikut –

- i. *Mahkamah memerintahkan Hak Jagaan Anak Muhammad Qhaisy Malique bin Saiful Rizal (No. Mykid : 120207-10-0823) dan Qiesya Maryam binti Saiful Rizal (No. Mykid : 150210-10-1840 diberikan kepada Pemohon (ibu) sehingga ada perubahan perintah lain dikeluarkan.*

- ii. *Mahkamah memerintahkan Hak Lawatan kebersamaan bagi anak-anak tersebut diberikan kepada Responden (ayah) sebulan 2 kali iaitu pada hari minggu tertakluk pada persetujuan Pemohon.*
- iii. *Pihak Polis Diraja Malaysia atau Pegawai Berkuasa berkaitan hendaklah memastikan keharmonian Perintah ini dapat dilaksanakan dengan baik jika pihak-pihak dalam kes ini memerlukan bantuan proses pelaksanaan Perintah ini.*
- iv. *Kos kes ditanggung oleh pihak-pihak.*

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[7] Bagi menyokong permohonan semakan ini, Pemohon telah mengemukakan lima (5) alasan sebagaimana yang terkandung dalam afidavit bertarikh 15/9/2009. Disini kami perturunkan satu persatu alasan yang dimaksudkan seperti berikut –

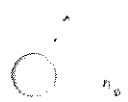
- i. Bahawa Pemohon dan Responden tidak pernah bercerai dan sehingga kini masih suami isteri yang sah, Responden telah keluar dari rumah tanpa izin Pemohon dan masih enggan pulang;
- ii. Responden dalam hampir kesemua alasan permohonannya cenderung kearah mengelirukan tanpa pembuktian dan sangat boleh dipertikaikan fakta tersebut;

- iii. Pemohon telah tidak dimaklumkan/kemaskini berkaitan masa prosiding melalui apa-apa medium samada pos, panggilan telefon mahupun SMS;
- iv. Mahkamah telah memprejudiskan hak anak sulung yang sudah mumaiyiz untuk menyatakan pendiriannya. Anak dikasari secara tak wajar oleh Responden dan sepatutnya hilang kelayakan;
- v. Keputusan penghakiman juga telah dibaca tanpa kehadiran dan notis kepada Pemohon. Pemohon hanya mendapat tahu setelah menelefon Mahkamah. Semakan status kes dalam talian juga tidak dikemaskini dan mengelirukan.

[8] Sukacita untuk kami tegaskan bahawa sesuatu permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak wajar diambil mudah tanpa alasan yang kukuh menurut undang-undang. Hal ini kerana proses semakan adalah bertujuan menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak.

[9] Ini bermakna apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman bagi memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[10] Sebelum sesuatu permohonan semakan dibenarkan, adalah perlu dipastikan terlebih dahulu sama ada kes-kes tersebut sesuai atau tidak untuk dibuat proses semakan oleh Mahkamah Rayuan Syariah. Arahan Amalan Mahkamah Syariah No.



7 Tahun 2014 [AA7/2014] – Peraturan Semakan Kes di Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah telah menggariskan kriteria-kriteria bagi menentukan sama ada sesuatu permohonan semakan itu patut dibenarkan atau tidak. Sebagai panduan kami perturunkan sekali lagi Arahan Amalan yang dimaksudkan.

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014

Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah

“Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
- 3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengamdung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman*

- penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
- iii. Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*
 - v. Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
- 4. Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
- 5. Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
- 6. Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
- 7. Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*

8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan atau keputusan yang telah dikeluarkan.*
9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*
10. *Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.*
11. *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi"*

[11] Selain itu, rujukan juga boleh dibuat kepada kes-kes yang telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah. Lihat kes Mokhtar bin Yusup lwn Nurin binti Abdullah [2013]JH36(2), Sa'diah binti Hj. Tamin lwn Zainal Arsyad bin Mohd. Amin [2015]JH41(2), Jamaludin bin Che Murad lwn Dasmawati [2017]JH44(2) dan Maya binti Ahmad Fuad lwn Hisham bin Halim [2018]JH46(2), Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011 dan Kes Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[12] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara, atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan hukum Syarak, sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[13] Bagi melaksanakan proses semakan ini, kami telah memanggil dan menyemak rekod kes no. 10207-038-0002-2021. Penelitian terhadap fail atau rekod kes ini sangat penting kerana proses semakan ialah untuk mengenal pasti apakah wujud sebarang kecacatan sepanjang perbicaraan atau terhadap mana-mana perintah sama ada kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan hukum Syarak.

[14] Dalam permohonan semakan ini, kami dapati Pemohon membangkitkan persoalan tentang pembuktian dan kegagalan YA Hakim Bicara yang tidak memanggil anak pertama untuk membuat pilihan. Pada hemat kami isu-isu ini melibatkan merit kes yang tidak berkaitan dengan kecacatan yang telah kami ulas. Manakala bagi alasan ketiadaan pemakluman berkaitan prosiding kes pula, kami dapati penyampaian telah disempurnakan kepada Pemohon pada 25 Januari 2021. Berdasarkan dapatan ini kami berpandangan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut tidak memenuhi kehendak Perenggan 7 dan Perenggan 5 Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 sebagaimana yang telah dinyatakan di atas.

[15] Sukacita juga untuk kami nyatakan bahawa prosiding permohonan perintah interim hadhanah ini adalah berbeza dengan prosiding kes induk hadhanah. Dalam



prosiding interim hadhanah, Hakim Bicara hanya menilai dan mempertimbangkan berdasarkan kertas kausa yang dikemukakan tanpa berpeluang untuk mendengar keterangan pihak-pihak secara menyeluruh serta membuat penilaian terhadap pembuktian yang dikemukakan seperti mana kes induk hadhanah.

[16] Berdasarkan ulasan-ulasan di atas, pada hemat kami Pemohon telah gagal menjelaskan secara khusus tentang kesalahaturan yang nyata atau apa-apa kekhilafan perintah YA Hakim Bicara yang menyalahi hukum Syarak mahupun undang-undang semasa memutuskan perintah interim tersebut. Oleh yang demikian, kami tidak mempunyai sebab untuk campur tangan selain mengekalkan perintah yang telah dikeluarkan.

[17] Dengan berpaksikan prinsip keadilan dan demi kebajikan anak-anak, kami menegaskan bahawa pertikaian antara Pemohon dan Responden di dalam kes induk sewajarnya disegerakan. Permohonan yang bersifat interlokutori selepas ini sebolehnya dielakkan kerana ianya boleh melambatkan penyelesaian muktamad di dalam kes induk.

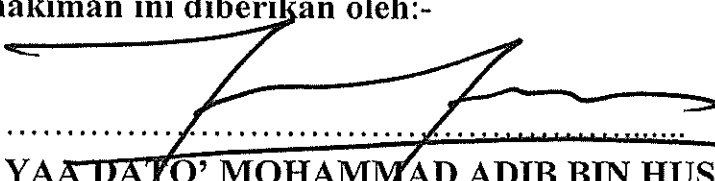
KEPUTUSAN

SETELAH Kami membaca, meneliti permohonan semakan Pemohon dan setelah menyemak rekod kes no. 10207-038-0002-2021, MAKA Kami sebulat suara memutuskan bahawa :-

[1] Permohonan semakan oleh Pemohon **DITOLAK**.

[2] Perintah Kes Mal No. 10207-038-0002-2021 bertarikh 9/9/2021 **DIKEKALKAN**.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

- 
1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
2. **YA DATO' MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

